

القضية التنفيذية رقم (٢٧٢٠/٢٥١٥)

بناءً على انتخابي من قبلكم عطوفة قاضي التنفيذ في محكمة بداية جرش في القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٥/٢٧٢٠ المتضمن إجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (١٢ حوض عمامة/٢٣ من أراضي الكتّة / محافظة جرش) حيث قمت بمرافقة مأمور تنفيذ محكمة بداية جرش لإجراء الكشف على موقع العقار والوقوف على رقبّة العقار موضوع التنفيذ وتحليفنا القسم القانونية وتسليمنا مبرزات (صور عن سند التسجيل الأراضي و مخطط الأراضي ومخطط موقع وترسيم) وإفهامنا المهمة الموكولة لنا

الكشف والخبرة على قطعة الأرض موضوع التنفيذ (رقم ١٢ حوض عمامة/٢٣ من أراضي الكتّة / محافظة جرش

- بيان فيما كانت المبرزات تنطبق مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى وذلك بوصفها وصفاً دقيقاً ومفصلاً من كافة الوجوه من حيث إحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطبغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توفر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وقف وبيان الطرق التي تتخللها والمحاذية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الأعمال التي تشكل قيمه اضافيه لها ومواصفات المباني وصفاً دقيقاً وغايات استعمالها وهل هي من الحجر او الاسمنت وعمر البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وعمرها وقيمتها بشكل دقيق ان وجدت على ان تقدر قيمه الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمه الأشجار والابنيه والانشاءات ومن ثم قيمه كامل مساحه الأرض وما عليها على ان يستأنس الخبير بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكناً فيه أو انه مشغول من الغير

- تقدير قيمه حصص المحكوم عليهم (فارس و هبه و عمار محمد عوني سليمان حجازي)

- حيث انطبقت كافة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع التنفيذ من جهة أخرى وبعد الوصف العام للعقار موضوع التنفيذ طلبنا من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة للعقار من خضوع التنفيذ مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لنا

مع مراعاة نص المادة ٨٣ ألفقره الثالثة والماد ٨٥ ألفقره الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير ان يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة بالمهمة المكلف بها علمياً وبالممارسه الفعلية . وان يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانه وان يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود إي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيديه واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئه المحكمة

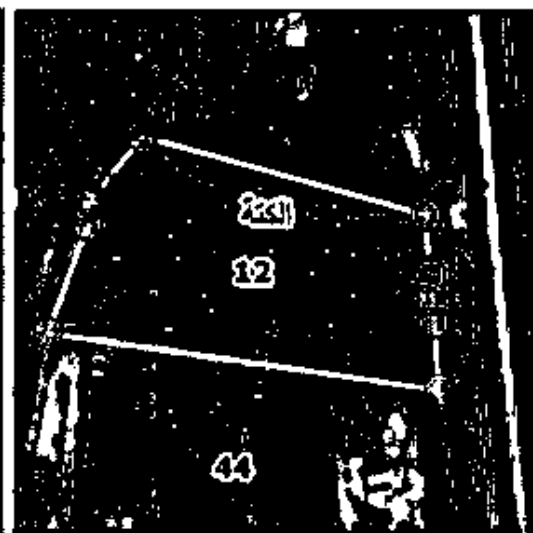
حيث انطبقت كافة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وبعد الوصف العام للقطعة موضوع الدعوى طلبنا من المحكمة المؤقره الإمهال للعودة للقطعة موضوع الدعوى مره أخرى للقيام بأعداد تقرير خبره مفصل وحسب المهمة الموكولة لنا وبعد العودة إلى العقار موضوع التنفيذ والوقوف على حدودها والتجوال في أرجاءها تبين ما يلي:

البيان على رقبّة القطعة رقم ٢ (حوض عمامة/٢٣) بمساحة ٥٥٦ متر مربع

نوع ملك من أراضي قراية الكتّة / محافظة جرش تقع ضمن حدود بلدية جرش / منطقة الجبارات / خارج التنظيم تقع على واجهة الجبل الغربي العام النافذ جرش / عمان القديم للجنوب من مدينة جرش



بالقرب من معصرة جرش الحديثة تقع فوق مستوى الشارع العام جرش/ عمان بمعدل ٢ متر ذات تربة صفراء صالحة للزراعة والبناء معا وذات ميل فوق المتوسط غير مزروعة وخالية من الأبنية والانشاءات وقريبة من المناطق العمرانية وتصلها معظم الخدمات - واجهه القطعة على الشارع العام النافذ جرش/ عمان ٤٩ متر تقريبا



بالنظر لموقع القطعة وطبيعتها واستعمالاتها وشكلها وبعدها وقربها من المناطق العمرانية فأنا نقدر قيمة المتر المربع الواحد منها بمبلغ (٢٥) دينار وعليه تكون قيمة كامل مساحة القطعة تساوي ٥٥٦٩ متر مربع ٢٥٠ دينار ١٢٩١٠ دينار

القطعة مملوكة على الشيوخ للمحكوم عليهم فارس وهبة وعمار محمد حولي حجازي بواقع حصتان لكل من فارس وعمار محمد عوني سليمان حجازي وحصة واحدة إلى هبة محمد عوني سليمان حجازي

على ضوء الأسس والاعتبارات التي أفهمتها إياه المحكمة المؤقره وحيث إننا مؤهلين للقيام بالخبرة من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسه الفعلية وأنا نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وأمانه وأنه لا يوجد إي ظرف أو سبب من شأنه أثاره الشكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة المؤقره والمبرزات والمستندات التي بينا عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون إيه صعوبات اعترضت عملنا أو إيه محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة (مسند التسجيل/ مخطط أراضي - مخطط موقع وترسيم) وهذه المبرزات كافيه للنهوض بالمهمة الموكلة ألينا وقد قمنا بالرجوع إلى قطعه الأرض موضوع الطلب مره واحده بالإضافة إلى مرافقتنا للمحكمة عند إجراء الكشف وكانت ساعات العمل لإعداد التقرير استغرقت ١٠ ساعة شامله العمل الميداني والمكتبي وإن الطرق والأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه

وهذه خبرتنا تحريراً في ٢٩/٩/٢٠٢٥

SCANNED

المساح والمقدر العقاري
سليمان علي الفندي فريحات